



訴願決定書

案 號： 1111070577

要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 07 月 21 日

發文字號： 新北府訴決字第 1111052942 號

相關法條： 訴願法 第 1、3、57、77 條

新北市裝潢修繕廢棄物簡易分類場輔導管理暫行要點 第 12 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1111070577 號

訴願人 吳○傑

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 111 年 5 月 16 日新北環資字第 1110875905 號函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、查本件訴外人方○實業有限公司（下稱方○公司）因違反廢棄物清理法，經原處分機關依新北市裝潢修繕廢棄物簡易分類場輔導管理暫行要點第 12 點第 9 款規定，以首揭民國（下同）111 年 5 月 16 日新北環資字第 1110875905 號函（下稱系爭號函）通知訴外人方○公司及代表人即訴願人廢止該公司「一般廢棄物 - 裝潢修繕廢棄物簡易分類場登記」（文號：新北環資字第 1092217815 號）。訴外人不服系爭號函遂於 111 年 5 月 25 日向原處分機關聲明訴願，經原處分機關以 111 年 6 月 6 日新北環資字第 1111034353 號函知訴外人及代表人即訴願人應依訴願法第 57 條規定於 30 日內補送訴願書。惟本件訴願人以代表人個人名義於 111 年 6 月 14 日向原處分機關補送訴願書，該訴願書雖係作不服原處分機關 111 年 6 月 6 日新北環資字第 1111034353 號函，實係不服原處分機關就訴外人方○公司之廢止該公司「一般廢棄物 - 裝潢修繕廢棄物簡易分類場登記」（文號：新北環資字第 1092217815 號）之處分，是本件應認訴願人所不服者為上開系爭號函所為之處分，合先敘明。
- 二、按「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。…」、「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」，為訴願法第 1 條第 1 項前段及**第 18 條**所明定。且所謂利害關係，乃指法律上之利害關係而言，不包括事實上之利害關係，亦即其權利或法律上利益因行政處分而直接受有損害者，若僅具經濟上、情感上或其他事實上之利害關係者，即非所謂法律上之利害關係。若訴願人非受行政處分之相對人，亦非利害關係人，而提起訴願者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 3 款所明定。
- 三、卷查原處分機關系爭號函之受處分人為違規行為人：「方○實業有限公司」，而非訴願人，且訴願人並未因系爭號函而受有權利上或法律上利益之侵害，難認訴願人為利害關係人。是以，本件訴願人既非受行政處分之相對人，亦非訴願法**第 18 條**所定之利害關係人，核非適格之當事人，訴願人提起本件訴願，揆諸前揭條文規定，自不應受理。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法 77 條第 3 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 劉定基（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 7 月 21 日